بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.

القوادح

- سماها بعضهم: الأسئلة الواردة على القياس، وبعضهم: الاعتراضات على الأدلة.
- وأصل هذا المبحث من فن الجدل، وإنما يذكره الأصوليون، لأنه من مكملات الدليل، كالقياس.
- قال **الشوكاني**: وقد أطنب الجدليون في هذه الاعتراضات، ووسعوا دائرة الأبحاث فيها، حتى ذكر بعضهم منها ثلاثين اعتراضا، وبعضهم خمسة وعشرين، وبعضهم جعلها عشرة، وجعل الباقية راجعة إليها، فقال هي: فساد الوضع، فساد الاعتبار، عدم التأثير، القول بالموجب، النقض، القلب، المنع، التقسيم، المعارضة، المطالبة. [إرشاد الفحول 146/2]
- وسنذكر هنا أحد عشر سؤالًا، وهي العشرة المذكورة في كلام الشوكاني والاستفسار.
- وهذه القوادح ثلاثة أقسام:

الأول: ما لا يقدح أصلًا، مثل: الاستفسار.

الثاني: ما يقدح في دليل القياس خاصة، مثل: النقض، والمطالبة.

الثالث: ما يقدح في الدليل عمومًا، مثل: فساد الاعتبار، والمنع، والمعارضة.

- ومن أهمية الكلام على القوادح:
  - معرفة جوانب القوة والضعف في الدليل.
  - تجنب الخطأ في الاستدلال وفي الجواب على دليل المخالف.
- وقبل الدخول في هذه القوادح، ينبغي التنبيه على **أمرين مهمين**:

الأول: يكثر عند الكلام في هذه الأسئلة مصطلح المستدل والمعترض. ويراد **بالمستدل**: من يستدل بالقياس. ويراد **بالمعترض**: من يعترض على ذلك القياس.

الثاني: ما يُذكر في جواب المعترض لا يعني أنه راجح. لأن المقصود مجرد المثال، لا الترجيح ومناقشة الأقوال.

السؤال الأول: الإستفسار

تعريفه: طلب معنى اللفظ، لإجمال فيه أو غرابة.

فلا يرد هذا السؤال إلا على ما فيه إجمال أو غرابة، سواء كان في القياس أم في غيره.

ومثال الإجمال: لو قال المستدل: يقاس الأرز على البر في تحريم الربا، بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز. فيقول المعترض: فسر لنا مرادك بـ"الوصف"، ليمكننا النظر فيه، أصحيح أم لا؟

ومنه: لو قال المستدل عدة المطلقة ثلاث حيض، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فيقول المعترض: ما المراد بالقروء، فإنها تحتمل حيضا كما تحتمل أطهارا.

ومثال الغرابة: ما لو قال: من قتل بالزخيخ؛ قتل به قياساً على السيف. فيقول المعترض: ما الزخيخ؟

وعلى المعترض في هذا السؤال: إثبات الإجمال أو الغرابة.

ويكفيه في إثبات الإجمال: بيان احتمالين في اللفظ. ولا يُلزم ببيان المساواة، لأنه متعسر أو متعذر.

كما لو قال المستدل: يجب أخذُ العينِ بالعين، قياساً على غيره من سائر الانتصافات[1].

فيقول المعترض: "ما مرادك بالعين؟". فيجيب المستدل: "ليس في قولي اجمال".

(1) أي: الأشياء التي يُطلبُ العدلُ منها. يقال: انتصَفَ الشخصُ؛ إذا طلبَ العدلَ والإنصافَ.

فيثبت المعترض الإجمال بقوله مثلا: "العين تطلق على الباصرة، والجارية، والجاسوس، وغيرها".

وجواب الاستفسار: ببيان ما يقال بأنه غريب، أو: بمنع تعدُّد الاحتمال، أو: بترجيح أحدهما.

ومثال بيان الغرابة: كما يقال في المثال الأول: "الوصف: هو القوت المدخر". وفي المثال الثاني: "الزِّخِّيخ: هو النار".

ومثال منع تعدد الاحتمال: كما لو قال المستدل: يجوز لك أن تمنع الشرب من عينِك، قياساً على قِربتك.

فيقول المعترض: ما مرادك بالعين؟

فيجيب: ليس في كلامي إجمال؛ لأنه لا يحتمل إلا معنًى واحدًا.

فيقول: أليست العين مشتركةً بين العين الباصرة والعين الجارية مثلا.

فيجيب: لفظ الشرب قرينة تُعَيِّن العين الجارية دون الباصرة، فلا يحتمل اللفظ غيرَ العين الجارية.

ومثال الترجيح: أن يقول المستدل: إذا حال الأسد بينك وبين الماء، والماء قريب منك، جاز لك التيمم، قياساً على عادم الماء.

فيقول المعترض: الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، فأيَّهما تريد؟

فيجيب: هو في الحيوان المفترس أظهر عند التجرد من القرينة، واحتماله أرجح من غيره، فيجب الحمل عليه.

وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة، وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل، ليمكن المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم.

السؤال الثاني: فساد الإعتبار

تعريفه: مخالفة القياس لنص أو اجماع. وهذا فساد الاعتبار في القياس خاصة، أما فساد الاعتبار في الدليل عامة فهو: مخالفة الدليل لما هو أقوى منه.

ومثال مخالفة القياس للنص: كقياس لبن المصراة[1] على غيره من المِثْلِيَّات[2] في وجوب المثل. فإنه فاسد الاعتبار، لمخالفته نصَّ الرسول ﷺ على أنَّ فيه صاعاً من تمر.

وكالقول بمنع القرض في الحيوان لعدم انضباطه، قياساً على غيره من المختلطات التي لا تنضبط[3]. فإنه مخالف لما ثبت عنه ﷺ من أنه استلف بكراً ورَدَّ رباعياً، وقال: "إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً".

ومثال مخالفة القياس للاجماع: قول الحنفي: لا يغسل الرجلُ زوجتَه الميتة، لحرمة النظر إليها، قياساً على الأجنبية. فإنه مخالف للإجماع السكوتي، لأن علياً غسل فاطمة وذلك مشتهر، ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة، فكان إجماعًا منهم على جواز تغسيل الرجل زوجته.

ومثال فساد الاعتبار في الدليل عمومًا: كتقديم قول الصحابي على حديث النبي ﷺ، وتقديم الرأي على النص، وتقديم قول الراوي على المروي، وتقديم المطلق على المقيد، وتقديم العام

---

(1) **المصراة** هي: البهيمةُ التي يُحبَس اللبنُ في ضرعها ولا تُحلب مدةً حتى يجتمع اللبن، فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن، فيُخدع بذلك. **والتصرية:** حبس اللبن في ضرع الناقة أو البقرة أو الشاة قبل بيعها لإظهار كثرة لبنها. كأن يترك البائع الشاة يومين دون حلب، ثم يعرضها للبيع وضرعها ممتلئ، فيظن المشتري أن هذا مقدار لبنها المعتاد؛ فهذه تسمى مُصَرَّاة.

(2) هي: الأشياء التي لها مِثْلٌ في أوساط الناس بلا تفاوت يُعْتَدُّ به.

ومن أمثلتها: المكيلات وهي الأموال التي تقدر بالكيل كالبر والشعير. والموزونات وهي الأموال التي تقدر بالوزن، كالذهب والفضة. والمعدودات وهي الأموال التي تقدر بالعدد، كالبيض والبرتقال والليمون.

ويقابل المثليات: **القِيْمِيَّات**، وهي: ما تتفاوت آحاده تفاوتا يعتد به، أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة، كالعقارات من الأرض، والحيوانات بجميع أنواعها، والأحجار الكريمة من الياقوت واللؤلؤ، والكتب المطبوعة إذا نفذت، والآثار القديمة.

(3) هي: الأشياء التي خُلِّطَتْ بغيرها ولا يمكن ضبطها بصفة. مثل لبن البقرة إذا خلط بلبن الشاة من غير معرفة تقدير كل منهما.

على الخاص، وتقديم الظاهر على النص، وتقديم المفهوم على المنطوق، وتقديم المتشابه على المحكم. وذلك لأن اعتبار ما هو أضعف مع وجود ما هو أقوى فاسد.

وجواب فساد الاعتبار من وجهين:

أحدهما: أن يبين أن النص لم يعارض دليله. **والثاني**: أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض.

فمثال الأول: أن يقول المستدل: شرط الصوم: النية في رمضان، فلا تصح نيَّتُه في النهار، قياساً على القضاء.

فيقول المعترض: هذا فاسد الاعتبار لمخالفته لقوله تعالى: "وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ .. .. .. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا" [الأحزاب: 35]، فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام، وذلك مستلزم للصحة.

فيقول المستدل: الآية لا تعارض دليلي، ولا تدل على الصحة لأن عمومها مخصَّصٌ بحديث: "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل".

ومثال الثاني: لو قال المستدل: يقاس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا في قوله تعالى: "فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ" [النساء: 25]، لجامع الرق فيهما.

فيقول المعترض: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفة عموم قوله تعالى: "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا". [النور: 2]

فيقول المستدل: هذا القياس مقدَّم على ذاك العموم ومخصِّص له، لأنه أخص منه في محل النزاع.

فائدة: أول من قاس قياساً فاسد الاعتبار إبليس، حيث عارض النص الصريح الذي هو الأمر بالسجود لآدم، بأن قاس نفسَه على عُنْصُره وهو النار، وقاس آدم على عنصره وهو الطين، فأنتج من ذلك: أنه خير من آدم، وأنَّ كونَه خيراً من آدم يمنع سجودَه له المنصوص عليه من الله عز وجل.

وقياس ابليس هذا مردود من ثلاثة أوجه:

الأول: هو ما ذكر من كونه فاسد الاعتبار لمخالفة النص.

والثاني: منع كون النار خيراً من الطين، بأن النار طبيعتها الخفة والطيش والإفساد والتفريق، وأن الطين طبيعته الرزانة والإصلاح، تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة والنواة فيعطيكها نخلة. وإذا نظرت إلى ما في البساتين الجميلة من أنواع الفواكه والحبوب والزهور: عرفت أن الطين خير من النار.

الثالث: أنا لو سلمنا جدلا أن النار خير من الطين، فشرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع، فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع كابن نوح عليه السلام، وكم من أصل وضيع وفرعه رفيع كابن أبي جهل.

السؤال الثالث: فساد الوضع

تعريفه: اقتضاء العلة نقيض ما عُلِّق بها. وهذا فساد الوضع في القياس خاصة. أما فساد الوضع في الدليل عامة **فهو**: اقتضاء الدليل نقيض ما علق به.

إن العلة أو الدليل إذا اقتضى خلافَ أو نقيضَ الحكمِ المُدَّعَى، كأخذ التوسيع من التضييق، والتخفيف من التغليظ، والنفي من الإثبات، أو الإثبات من النفي، أو التحليل من التحريم؛ كان ذلك مخالفًا للحكمة، إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها، ومن شأن الدليل أن يناسب مدلوله، لا أنه يخالفه، فكان ذلك فاسد الوضع من هذه الجهة.

فمثال أخذ التوسيع من التضييق: قول المستدل: الزكاة واجبة على وجه الإرفاق، لدفع حاجة المسكين، فكانت على التراخي، كالدية على العاقلة. **فيقول المعترض**: التراخي الموسَّع ينافي دفع الحاجة المضيَّق.

ومثال أخذ التخفيف من التغليظ: قول المستدل: القتل العمد العدوان جناية عظيمة، فلا تجب فيه الكفارة، كالردة. **فيقول المعترض**: عظم الجناية يناسب تغليظ الحكم، لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة.

ومثال أخذ النفي من الاثبات: قول المستدل في معاطاة المُحقرات: لم يوجد فيها سوى الرضا، فلا ينعقد بها البيع، كغير المُحقرات. **فيقول المعترض**: الرضا يناسب الانعقاد لا عدمه.

ومثال أخذ الإثبات من النفي: قول المستدل في صحة بيع المعاطاة في المُحقرات وغيرها: بيع لم توجد فيه الصيغة، فينعقد. **فيقول المعترض**: إن انتفاء الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد.

وجواب فساد الوضع، بأحد أمرين:

الأول: أن يدفع قول الخصم، بأن علته أو دليله يقتضي نقيض الحكم.

كقول المستدل جوابًا على المعترض: قولكم إن عظم الجناية يقتضي عدم التخفيف بانتفاء الكفارة؛ مدفوعٌ. لأن جناية قتل العمد لعظمها تستدعي أمراً أغلظ من الكفارة وهو القصاص، فلا يقتضي عظمها التخفيف.

الثاني: أن يبين أن ما ذكره يقتضيه دليلُه من جهة أخرى.

كقول المستدل في مسألة الزكاة المتقدمة: إنما قلت بالتراخي لمناسبته للرفق بالمالك.

فالمستدل نظر إلى الرفق بالمالك، والمعترض نظر إلى حاجة المسكين.

فائدتان:

1- فساد الاعتبار وفساد الوضع يُقدحُ بهما كل دليل، قياساً كان أو غيره.

2- والنسبة بينهما "عموم وخصوص من وجه".

يجتمعان فيما هو مخالف للنص، مع كونه على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم.

وينفرد فساد الوضع بكون الدليل ليس على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه مع كونه لم يخالف نصًّا.

وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النصَّ وكان على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه.

السؤال الرابع: التقسيم

تعريفه: بيانُ أنَّ ما قاله المستدل منقسم إلى قسمين أو أكثر، بعضُها مسلَّم، وبعضها غير مسلم.

وهو قادح في الدليل عند الجمهور؛ لأن اللفظ إذا احتمل أمرين أحدهما باطل، فهو محتمل البطلان، وبالتالي سقط كونه حجة. ومنع قوم القدحَ به؛ لأن احتمال البطلان لا يبطل الدليل.

ومن أمثلته: قول المستدل: "الطهارة قربة، فتشترط فيها النية، كغيرها من القرب".

فيقول المعترض: "الطهارة: إما أن تكون النظافة، وإما أن تكون الوضوء أو الغسل شرعًا. والأول ممنوعٌ كونه قربة التي هي علة في وجوب النية".

ومن أمثلته: قول المستدل: "ثبت الملكُ للمشتري زمنَ الخيار، لوجود سبب الملك، قياسًا على ما بعد زمن الخيار".

فيقول المعترض: سببُ الملك يحتمل أن يكون مطلقَ البيع، ويحتمل أن يكون البيعَ الذي لا شرط فيه. والأول ممنوع. والثاني مسلم، ولكنه مفقودٌ في محل النزاع.

ويشترط لصحة التقسيم: أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما يُمنَع وما يُسَلَّم، ليكون دليل المستدل محتملا للبطلان، فسقط كونه حجة.

ويجاب على سؤال التقسيم بجوابين:

الأول: أن يبين المستدل أن لفظه لا يحتمل إلا المعنى الذي أراده. كأن يقول المستدل: الطهارة لا تحتمل إلا الطهارة الشرعية وهي الوضوء للحدث الأصغر والغسل للحدث الأكبر والتيمم بدلهما، لأن الكلام في الطهارة الشرعية لا في غيرها.

الثاني: أن يبين المستدل أن لفظه أظهر في المعنى الذي أراده. كأن يقول المستدل: الطهارة في كلامي أظهر في الطهارة الشرعية ... لأن الكلام فيها لا في غيرها.

السؤال الخامس: المنع

تعريفه: تكذيب دعوى المستدل. وهذا قد يكون في القياس، وقد يكون في غيره.

ومواقعه في القياس أربعة: ثلاثة مُنُوع في الأصل، ومنع واحد في الفرع.

- ومنع كون الوصف علة في **الأصل**.
- منع حكم **الأصل**.
- ومنع وجود العلة في **الأصل**.
- ومنع وجود العلة في **الفرع**.

ومثال ذلك في القياس كما إذا قال المستدل: النبيذ مسكر، فكان حرامًا، قياسًا على الخمر.

- فلو قال المعترض: لا نسلم تحريم الخمر. إما جهلا بالحكم، أو عنادًا. فهذا منع حكم الأصل. واختار ابن قدامة: أنه لا ينقطع به المستدل، بل له اقامة الدليل على صحة الحكم.

- ولو قال المعترض: لا أسلم وجود الإسكار في الخمر. فهذا منع وجود العلة في الأصل.
- ولو قال المعترض: لا أسلم أن الإسكار علة التحريم. فهذا منع كون الوصف علة في الأصل.
- ولو قال المعترض: لا أسلم وجود الإسكار في النبيذ. فهذا منع وجود العلة في الفرع.

ومثال المنع في غير القياس: قول المستدل في تحريم الشرب قائمًا: حرم الشرب قائمًا لقوله ﷺ: "لا يشربنَّ أحدٌ منكم قائمًا، فمن نسي فليستقئ"، والأصل في النهي يقتضي التحريم.

فيقول المعترض: لا أسلم تحريم الشرب قائمًا، لأن النهي في الحديث المذكور للكراهة، بدليل شرب النبي ﷺ قائمًا في حديث آخر.

ومن المثال عليه في غير القياس: قول المستدل في جواز نصح الحاكم الظالم أمام الملأ: "يجوز نصح الحاكم أمام الملأ لقوله ﷺ: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر".

فيقول المعترض: أمنع جواز ذلك، لأن الحديث فيما إذا كان الناصح **عند** السلطان خاصة، أما إذا لم يكن الناصح عنده فلا يجوز ذلك، ويؤيده قوله ﷺ في حديث آخر: "من أراد أن ينصح لسلطان بأمر، فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له".

السؤال السادس: المطالبة

تعريفها: طلبُ دليلِ عِلّيَّة الوصف.

يعني: أن يقول المعترض: ما الدليل على أن الوصف الذي ذكره المستدل علةٌ؟

وحقيقتها: منع كون الوصف علةَ الحكم، وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربع المتقدمة.

وفيه: تسليم وجود العلة في الفرع، وفي الأصل، وتسليم الحكم.

ومثال المطالبة: أن يقول المعترض: أثبت دليلَك على أن علة قطع يد السارق: السرقة!

أو أن يقول: لا أسلم أن السرقة علة القطع!

أو أن يقول: ما الدليل على أن السرقة علة القطع؟

وكأن يقول المعترض: ما دليلك على أن العلة في النهي عن القضاء حال الغضب "اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم"؟

وجوابها: بيان كون الوصف علة بأحد مسالك العلة الثلاثة: النص، والإجماع، والاستنباط.

كأن يقول في المثال **الأول**: علة قطع يد السارق؛ السرقة، لقوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"، ففيه ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، يدل على أن الوصف علته.

وكأن يقول في المثال **الثاني**: دليلي في ذلك إجماع العلماء عليه.

السؤال السابع: النقض

تعريفه: إبداء العلة بدون الحكم.

ومن أمثلته: قول المستدل في النباش: "سَرَقَ نصابًا من حرزِ مثلِه، فيجب عليه القطعُ، كسارقِ مالِ الحيِّ".

فيقول المعترض: هذا ينتقض بالوالد يسرق مال ولده. وصاحب الدين يسرق مال مديونه. فإن الوصف موجود فيهما، ولا يُقطعان.

ومن أمثلته: قول المستدل في القتل بالمُثقَّل[1]: "قتلُ عمدٍ عُدوانٍ، فأوجب القصاص". فيقول المعترض: "ينتقض بقتل الأب ولدَه، وقتل السيد عبدَه، وقتل المسلمِ الذميَّ، فإن الوصف موجود وهو: قتل عمدٍ عدوانٍ، والقصاص منتفٍ".

وفي بطلان العلة بالنقض خلاف. ورجَّح ابن قدامة بطلان العلة بالنقض فيما عدا الحالات الثلاث. **وهي**: انتفاء الحكم **لكونه مستثنى عن قاعدة القياس**[2]، وانتفاء الحكم **لمعارضة علة أخرى أقوى**[3]، وانتفاء الحكم **لعدم مصادفة العلة محلها أو لفوات شرطها**[4].

---

(1) **المثقَّل**، هو: الذي يقتل بثقله كالمطرقة. ويقابله **المُحَدَّد**، وهو الذي يقتل بحده كالسيف.

(2) كإيجاب الدية على العاقلة دون الجاني، مع أن جناية الشخص علة وجوب الضمان عليه. وكإيجاب صاع تمر من لين المصراة، مع أن علة إيجاب المثل في المثليات تماثل الأجزاء. روضة الناظر: 277/2.

(3) كقول بعضهم: المغرور بحرية جارية؛ ولده حر، لعلة الغرور، مع أن علة رق الولد رق الأم. فهذا الولد تنازعه علتان: إحداهما علة الرق تبعا لأمه، والثانية علة الحرية تبعا لاعتقاد أبيه حريته، فثبت مقتضى هذه العلة، وهو الحرية تحقيقا; تحصيلا للحرية تغليبا لجانبها، لأنها الأصل، وثبت مقتضى علة الرق تقديرا، جبرا لما فات على السيد من إتلاف مالية الولد عليه، إذ سبب إتلافه اعتقاد الأب حريته، فضمن ما أتلف. روضة الناظر: 281/2.

(4) كقولنا: «البيع علة الملك» وقد وقع، فليثبت الملك في زمن الخيار، «فينتقض ببيع الموقوف والمرهون» وأم الولد، فقد حصل البيع فيه، ولم يفد الملك. فيقال: لم يتخلف "إفادة البيع الملك" لكونه ليس علة لإفادته، بل لكونه لم يصادف محلا.

واتفقوا على استحباب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض. ومثاله في المثالين المذكورين:

أن يقول في المثال الأول: "سرق نصابًا من حرز مثله، وليس أبًا ولا مديونًا للمسروق منه، فلزمه القطع".

ويقول في المثال الثاني: "قتل عمد عدوان، خال عن مانع الإيلاد والملك واختلاف في الدين، فأوجب القصاص".

واختلفوا في وجوب هذا الاحتراز:

فمن لم يوجبه يقول: إن النقض سؤال خارج عن القياس، فلا يجب إدخاله في صلب القياس، بل إذا أورده المعترض، لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة. ولأن فيه تنبيهًا للمعترض على موضع النقض، وفي ذلك نشر الكلام وتبدده، وهو خلاف المطلوب من المناظرة.

ومن أوجبه، قال: لأن فيه حسمَ مادة الشغب، وانتشارَ الكلام، وسدًّا لبابه، فكان واجبًا، لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل، والله أعلم.

وجواب سؤال النقض من وجوه:

الأول: منع وجود العلة في صورة النقض.

لأن النقض إنما تحقق: بوجودِ العلة، وتخلُّفِ الحكم عنها. فإذا مَنَع وجودَ العلة، لم يتحقَّقْ النقضُ. ومن ثَمَّ يمكن للمستدل أن يقول: "إنما تخلف الحكم في الصورة المذكورة لعدم وجود العلة فيها، فتبقى علتي صحيحة".

وكقولنا: «السرقة علة القطع» وقد وجدت في النباش فيقطع، «فتنتقض بسرقة الصبي، أو سرقة» دون النصاب، أو «السرقة» من غير حرز «فإنها لم توجب القطع. فيقال: ليس ذلك لكون السرقة ليست علة، بل لفوات أهلية القطع في الصبي، وفوات شرطه في دون النصاب ومن غير الحرز ينظر: روضة الناظر 282/2.

مثاله: أن يقول المستدل في قتل المسلم بالذمي: "قتلُ عمدٍ عدوانٍ، فيجبُ القصاصُ، كما في قتلِ المسلم بالمسلم".
فيقول له المعترض: "ينتقض بقتل المعاهد، فإنه قتلُ عمدٍ عدوانٍ، ولا يُقتلُ به المسلمُ".
فيقول المستدل: "لا أسلِّمُ أنه عدوانٌ"، فيندفع النقضُ بذلك إن ثبت أنه ليس بعدوان.

الثاني: منعُ الحكمِ في صورة النقض التي ذكرها المعترض.
مثاله في الصورة المذكورة أن يقول المستدل: "لا أسلِّم حكمَك في المعاهد، فإنه عندي يجب القصاص بقتله".

الثالث: أن يُبيِّن في صورة النقض؛ وجودَ مانع، أو انتفاءَ شرط، يُحيل تخلُّفَ الحكمِ فيها عليه.
مثاله: إذا أوْرَدَ المعترض قتلَ الوالدِ ولدَه، على علة القتل العمد العدوان.
فقال المستدل: "تخلُّف الحكم لمانع الأبوة".

ومن أمثلته: إذا قال المستدل: "سرق نصابًا، ولا شبهةَ له فيه، فيجب فيه القطع".
فأورد المعترض: "بأن السرقة من غير حرز، فلا يجب فيها القطع".
فيقول المستدل: "تخلف الحكم فيها لانتفاء شرط، وهو الحرز".

الرابع: أن يبين المستدل أن صورة النقض واردة على مذهبه ومذهب خصمه.
مثاله: إذا قال المستدل في بيع التمر بالتمر: "مكيل، فحرم فيه التفاضل".
فأورد المعترض: "بالعرايا، إذ هي مكيل، وقد جاز فيه التفاضل بينه وبين التمر المبيع به على وجه الأرض".
فيقول المستدل: "هذا وارد عليَّ وعليك جميعًا، فليس بطلان مذهبي به أولى من بطلان مذهبك".

الخامس: أن يبين المستدل أن علته منصوصة، فهي مؤثرة بالنص، فلا يرد عليها نقض. مثاله: علة السرقة منصوصة في قوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" [المائدة: 38]. فلا يؤثر فيها النقض بسرقة الوالد مال ولده، وسرقة صاحب الدين مال مديونه. ومن أمثلته: علة العرايا منصوصة، فلا يؤثر فيها النقض بالعرايا.

ويشبه النقضَ: الكسر، وهو: إبداء الحكمة بدون الحكم

ومثال ذلك قول المستدل في العاصي بسفره: "يترخَّصُ، لأنه مسافر، فهو كالمسافر سفرًا مباحًا".

فإذا قال له المعترض: "لم قلت: إنه يترخص؟"

قال المستدل: "لأنه يجد مشقة في سفره، فناسب الترخص".

فيقول المعترض: هذا ينكسر بالْمُكارِي –وهو من يُكري الدوابَّ، ويغلب على البغّال والحمّار– ونحوه، ممن دأبه السفر؛ يجد المشقة ولا يترخص. وكذلك المريض الحاضر، يجد المشقة، ولا يجوز له قصر الصلاة.

ومن أمثلته: لو قال المستدل في قطع اليد باليد: "إن القطع العمد العدوان سبب لوجوب القطع، لأنه مناسب من حيث إنه جناية، والجناية تناسب العقوبة".

فيقول المعترض: "هذا ينكسر بالضرب والشتم وسائر الجنايات، هي جنايات، ولا توجب القصاص".

وأما حكم الكسر: فليس بنقضٍ على العلة على الصحيح عند الأصوليين. لأن الكسر لا يتوجه إلى العلة، بل إلى الحكمة، ونفي الحكمة لا يستلزم نفي العلة.

ولأن الحِكَم ليست مضبوطةً في نفسها، وما ليس مضبوطًا في نفسه، وجب رده إلى تقدير الشارع وضبطه. لأن ما لا ينضبط بنفسه يقع فيه النزاع، وما وقع فيه النزاع وجب رده إلى الشرع لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول [النساء: 59].

وإنما قلنا: إن الحكم ليست مضبوطة في أنفسها، لأنها عبارة عن جلب مصالح ودرء مفاسد. والمصالح والمفاسد تختلف وتتفاوت كثيرًا باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. وإذا ثبت أنها غير منضبطة في نفسها، لم يجز ربط الأحكام بها، لما فيه من لحوق المشقة للمكلفين بربط مصالحهم بأمور خفية غير مضبوطة، فتختلف عليهم الأحكام، وتضطرب الأحوال.

وذهب قوم من الأصوليين إلى أن سؤال الكسر لازمٌ مفسد للعلة، احتجاجًا منهم بأن المقصود من شرع الحكم إنما هو الحكمة دون ضابطها، فإذا تخلَّف الحكم عنها، ظهر إلغاء ما ثبت الحكمُ لأجله، فبطلت كضابط الحكم إذا بطل.

والجواب: أن المقصود من شرع الحكم: الحكمة المطلقة، أو المنضبطة بنفسها أو بضابطها؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم. لكن قد بينا أن انضباط الحكمة بنفسها متعذر، فتعين المصير إلى ضبطها بضابطها، فيجب أن يكون المعتبر في السلامة والنقض ذلك الضابط الذي تحقق به اعتبار الحكمة.

ومن أمثلة اعتبار الحكمة بضابطها: أن المشقة المبيحة للترخص لما كانت تختلف باختلاف الأشخاص في الضعف والقوة، واختلاف الأحوال في الفقر والجدة، ضبطت بالسفر الشرعي، لأنه وصف حقيقي لا يختلف، فاستوى في مناط الترخص المَلِك والمملوك، والغني، والصعلوك.

ومنها: أن زوال العقل بشرب المسكر لما كان يختلف باختلاف الأمزجة والطباع، فبعض الناس يزول عقله بتناول الجرعة والجرعتين، وبعضهم لا يزول بالزق والزقين؛ جَعَلَ الشرعُ

ضابط التحريم مطلق الخمر، قل أو كثر، فاستوى في وجوب الحد به شارب القليل والكثير.

ومنها: أن الإنزال في الوطء لما كان يختلف باختلاف حال الواطئ والموطوء سرعة وبطأ؛ حتى إن من اشتدت غلمته ربما أنزل قبل أن يولج، ومن ضعفت همته لمرض، أو تقدم وطء، أو ضعف جبلة، ربما أولج ولم ينزل؛ جعل الشرع التقاء الختانين ضابطًا لأحكام الإنزال من وجوب غسل، وحد، وبطلان عبادة، وتحليل زوجة، وغير ذلك.

كل هذا، لأن هذه الأوصاف مظان هذه الحكم، فترتب عليها الأحكام، والله تعالى أعلم.

السؤال الثامن: القلب

تعريفه: تعليق المعترض نقيض حكم المستدل على علته بعينها. **أو**: تعليق المعترض نقيض حكم المستدل على دليله بعينه

معنى القلب: أن المعترض يَقْلِبُ دليلَ المستدل، ويبين أنه يدلُّ عَلى عكس ما يريده المستدل.

ويرد القلب على دليل القياس وغيره. وهو في القياس قسمان:

الأول: يكون مقصود المعترض بقلب الدليل تصحيحُ مذهبه، وإبطال مذهب المستدل.

الثاني: يكون مقصود المعترض إبطالُ مذهب خصمه، دون التعرض إلى تصحيح مذهبه.

مثال الأول: إذا قال المستدل في اشتراط الصوم للاعتكاف: "الاعتكاق لبث محض، فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة". فإن الوقوف بعرفة لا يكون بمجرده قربة، بل لا بد أن يقترن به الإحرام والنية، فكذلك الاعتكاف لا يكون بمجرده قربة حتى يقترن به غيرُه من العبادات، وذلك هو الصوم بالإجماع، إذْ لم يشترط أحد مقارنة غير الصوم للاعتكاف.

فيقول المعترض: "الاعتكاف لبثٌ محضٌ، فلا يُشترط له الصوم في كونه قربة، كالوقوف بعرفة". فإن الوقوف بعرفة لا يشترط لصحته الصوم، فكذلك لا يشترط للاعتكاف عملا بالوصف المذكور، وهو كون الوقوف والاعتكاف لبثا محضًا.

وإذا تبين أن وصف المستدل يناسب دعواه وعدمَها، لم يكن إثباتُ أحدِ الأمرين أولى من إثبات الآخر، فيسقطُ الاستدلالُ به، لأنه حينئذ يصير ترجيحًا من غيرِ مرجِّح. فههنا المعترض قصَدَ بقلب الدليل: إبطالَ مذهب خصمه، وتصحيحَ مذهبِه، وهو عدم اشتراط الصوم للاعتكاف.

ومثال الثاني: قول المستدل في عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح: "ممسوحٌ، فلا يجب استيعابُه بالمسح، كالخف".

فيقول المعترض: "هذا ينقلبُ عليك، بأن يقال: ممسوحٌ، فلا يقدَّرُ بالربع، كالخف".

فإن الحنبلي يوجب استيعاب الرأس بالمسح. وقد أبطله الحنفي (المستدل) في قياسه. فتعرَّضَ الحنبلي لذلك بإبطال مذهب الحنفي بقوله: فلا يقدَّر بالربع، لأن الحنفي يقتصر على مسح ربع الرأس.

وإذا توجَّه سؤالُ القلب على المستدلّ: بطل مذهبُه، إذ ليس تعليقُ الحكمِ على علته؛ بأولى من تعليق الحكم على علة المعترض، إذ ذلك ترجيحٌ بلا مرجِّح.

والقلب معارضة خاصة، لأنه إبداء مناسبة وصف المستدل بخلاف حكمه، فجوابه إذن جوابُها، إلا بمنع وصف الحكم،[1] لأنه التزمه في استدلاله، فلا يُقبل منه منعُه، لأنه هدمٌ لما بناه، ورجوعٌ عما التزمه واعترف بصحته.

---

(1) **تنبيه**: ما يذكر في سؤال المعارضة الذي مضى ذكره: أربعة أجوبة، الأول والثاني: متعلقان بمنع وصف المستدل، والثالث: متعلق بإثبات وصف المستدل، فهذه الثلاثة لا تصلح للجواب على سؤال القلب. وبقي الجواب الرابع: أن يبين المستدل رجحانَ ما ذكره على ما أبداه المعترض. وهو الذي يناسب سؤال القلب، والله أعلم.

ويختلف القلب عن المعارضة بأمرين:

الأول: أن القلب لا يحتاج إلى الأصل، لأنه قلب نفس دليل المستدل.

الثاني: أن القلب لا يحتاج إلى إثبات الوصف، لأنه ثابت بدليل المستدل.

السؤال التاسع: المعارضة

تعريفه: إقامة الدليلِ على خلافِ ما أقام الخصمُ عليه دليلَه.

وترد على جميع الأدلة من القياس وغيره.

وهي في القياس **قسمان**: معارضة في **الأصل**. ومعارضة في **الفرع**.

والمعارضة في **الأصل**: أن يبدي المعترض وصفاً آخر صالحاً للتعليل.

كأن يقول المستدل: "علة تحريم الربا في البر: الطعم".

فيقوم المعترض: بإبداء وصف آخر صالح للتعليل، وهو: الكيل.

ولا يخفى أن هذا النوع من المعارضة مبني على القول بمنع تعدد العلل المستنبطة، لأنه على القول بجواز تعددها فلا مانع من أن تكون كلتا العلتين صحيحتين. أما العلل المنصوصة، فلا خلاف في جواز تعددها، كالبول والنوم لنقض الوضوء، ولا يرد عليها هذا النوع من المعارضة.

والمعارضة في **الفرع**: إبداء وصفٍ في الفرع مانعٍ من الحكم منتفٍ عن الأصل.

كأن يقول المستدل: "تقاس الهبة على البيع في منع الغرر".

فيقول المعترض: "البيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسة يُخِلُّ بها الغرر. وأما الهبة فهي محض إحسان لا يُخِلُّ بها الغرر، فإن لم يحصل شيء، لم يتضرر الموهوب له. فكون الهبة محضَ إحسان: معارضةٌ في الفرع، ليست موجودةً في الأصل، مانعةٌ من إلحاقه به".

وكقول المستدل: "يُقتلُ المسلمُ بالذمّي، قياسًا على غيرِ المسلم، بجامع القتل العمد العدوان".

فيقول المعترض: "الإسلامُ في الفرعِ مانعٌ من القود".

وجواب المعارضة في الأصل أربعة طرق:

الأولى: أن يبين المستدل أنَّ مثلَ الحكمِ المتنازَعِ فيه ثابتٌ بدون ما ذكره المعترض، فيستقلُّ به ما ذكره المستدل.

ومثاله: قول المستدل: "علةُ تحريم الربا في البر: الطعمُ".

فيعارضه المعترض –مثلًا–: بوصف الكيل.

فيقول المستدل: إن ملء الكف من البر ينتفي عنه الكيل لقلته، ومنع الربا موجودٌ فيه، فيستقل الطعم بالعلة.

الثانية: أن يبين المستدل أن ما ذكره المعترض لا يُلتفتُ إليه في جنس الحكم المختلف فيه، كالذكورة والأنوثة بالنسبة للعتق، فإن في الحديث: "من أعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فكانَ لهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عليه قيمةَ العَدْلِ، فأعطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العَبْدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه مَا عَتَقَ". [متفق عليه] فيقول المستدل: "الأمة كالعبد في سراية العتق الواردة في الحديث، بجامع الرق".

فإذا قال المعترض: "إن في الأصل وصفاً مانعاً من إلحاق الفرع به وهو الذكورة، لأن عتق الذكر تلزمه مصالح كالشهادة والجهاد وجميع المنصب المختصة بالرجال لا توجد في الفرع الذي هو الأمة".

يمكن أن يجيب عليه المستدل بقوله: "إن الذكورة والأنوثة وصفان طرديان، لا يترتب عليهما شيء من أحكام العتق".

الثالثة: أن يبين المستدل أن علته ثابتةٌ بنصٍّ أو إيماءٍ وتنبيهٍ.

ومثاله في النص: أن يقول المستدل: "علة الربا في البر: الكيل".

فيعارضه المعترض: بوصف الاقتيات والادِّخار.

فيقول المستدل: أن كون العلة الكيل ثبت بالنص، ففي حديث أبي سعيد ﷺ بعد أن ذكر الستة المنصوص على تحريم الربا فيها قال النبي ﷺ: "وكذلك كل ما يكال أو يوزن".

ومثاله في الإيماء والتنبيه: قول المستدل: "العلة في تحريم الربا في البر: الطعم".

فيعارضه المعترض: بالاقتيات والادخار.

فيقول المستدل: "أن كون الطعم هو العلة تثبت بمسلك الإيماء والتنبيه في حديث معمر بن عبد الله ﷺ: كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل". الحديث.

فترتيب اشتراط المثلية على وصف الطعم يدل على أن العلة: "الطعم" بمسلك الإيماء والتنبيه.

الرابعة: أن يبين المستدل رجحانَ ما ذكره على ما أبداه المعترض.

ومثاله: قول المستدل: أن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتهاك حرمة رمضان، فتجب في الأكل والشرب، كالجماع.

فيعارضه المعترض: بخصوص وصف الجماع الذي رتب النبي ﷺ عليه حكم الكفارة.

فيجيب المستدل: بأن الوصف المتعدي إلى غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعد إلى غيره، لأن التعدية من المرجحات. وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها الحكم من الجماع إلى الأكل والشرب، فتجب الكفارة في الجميع. وكون العلة خصوص الجماع تكون به قاصرة على محلها، فلا يتعدى حكمها إلى شيء.

والتحقيق: أن المعارضة سؤال قادح، لأنها هدمٌ للدَّليل.

السؤال العاشر: عدم التأثير، عدم تأثير الوصف في الحكم

تعريفه: أن يُذكر في القياس وصفٌ يستغنى عنه في إثبات حكم الأصل.

وسببه: أحد أمرين:

الأول: ذكرُ وصفٍ طردي [وهو الذي لا أثر له في الحكم].

الثاني: ذكرُ وصفٍ لا يتوقف الحكم عليه بل يثبت الحكم بدونه.

ومثال الأول: أن يقول المستدل في منع تقديم أذان صلاة الصبح على وقتها: "صلاة لا تُقصر، فلا يُقَدَّمُ أذانها على وقتها، كالمغرب". فعدم القصر وصفٌ طرديّ لا أثر له في تقديم الأذان، بدليل أن الصلوات التي تقصر لا يقدم أذانها عليها أيضًا.

ومثال الثاني: أن يقول المستدل في بيع الغائب: "مبيعٌ لم يره، فلا يصح بيعه، كالطير في الهواء".

فذكر "عدم الرؤية" لا فائدة فيه، لأن الحكم في الأصل يثبت بدونه، فإنه لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرئيا، فيعلم منه أن العلة فيه غيرُ ما ذكره المستدل.

ويشترط في هذا السؤال: أن تكون العلة مستنبطةً وأن تكون مختلفاً فيها. فلا يَقدحُ في عِلَّة منصوصة، ولا في علة مستنبطة مجمع عليها.

ومنه يعلم أن هذا السؤال خاص بقياس العلة، فلا يقدح في قياس الشبه مثلا.

السؤال الحادي عشر: القول بالموجب

والمُوجَب بفتح الجيم، وهو: ما أوجبه الدليل واقتضاه.

تعريفه: تسليم ما جعله المستدِلُّ موجَبًا لدليله مع بقاء الخلاف.

وفيه يقول المعترض: أُسَلِّم بدليلك وأقول بمُوجَبِه ومقتضاه، لكن أنازع في كونه يدل على محل النزاع.

ومنهم من حَدَّه بِـ : «تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النِّزاع فيه». ومعناه: تسليم المعترِض بمقتضى الدليل الذي أتى به المستدِلُّ ظانًّا أنه يتضمَّن مطلوبه في حكم المسألة المتنازَع فيها، مع كونه غير متضمِّن.

ويمكن تعريفه أيضا بِـ : «التسليم بمقتضى الدليل المنحرف عن محلِّ النِّزاع».

وهذا السؤال لا يرد على القياس خاصةً، وإنما يرد على الدليل عمومًا.

ومن أمثلته في غير القياس: قوله تعالى: "يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ" الآية [المنافقون: 8]. فإن ابن أُبَيّ في هذه الآية استدل على أنه يُخْرِج الرسول ﷺ وأصحابه من المدينة؛ بأن الأعزّ قادر على إخراج الأذلّ، والله سلَّم له هذا الدليل مبيِّناً أنه لا يجديه، لأنه هو الأذل. حيث قال تعالى: "وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ" الآية.

ومن أمثلته في القياس: قول المستدِلِّ في القصاص بالقتل بالمثقل: «قتلٌ بما يَقتل غالبًا، فلا ينافي القصاصَ، فيجب فيه القصاص قياسًا على الإحراق بالنار».

فيقول المعترض: «أُسلِّم أن القتل بالمثقل **لا ينافي** القصاص، غير أنَّ عدم المنافاة ليس محلَّ النِّزاع أو لازمه، بل محل النزاع: هل القتل بالمثقل يستلزم القصاص؟ وليس في دليلك ما يدل عليه».

*** مورد القول بالموجب.**

ودعوى المستدلِّ التي يَرِدُ عليها القول بالموجَب **أربعة مواضع**:

الأوَّل: أن ينصب المستدلُّ دليله على إبطال ما يظنُّه مأخذًا لمذهبه.

يعني: أن يستنتِج من الدليل إبطال ما يتوهَّم منه أنه مبنى الخصم في المسألة المتنازَع فيها، والخصمُ يَمنع ذلك، وعليه فلا يَلْزَمُ من إبطاله إبطالُ مذهبه. وهو الأغلب في القول بالموجب.

ومثالُه: قول المستدلِّ في مسألة القتل بالمثقَّل: «التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسَّل إليه».

فيقول الخصم: «أقول بموجَب هذا الدليل، ولكن لا يلزم من إبطال مانعٍ؛ انتفاءُ جميعِ الموانع وإثباتُ وجوب القصاص؛ لجواز انتفاء المقتضي لذلك، أو وجود مانعٍ آخرَ، أو فواتِ شرطٍ»

فكأن الخصم يقول للمستدل: "ما توهَّمْتَ أنه مَبْنَى مذهبي في عدم القصاص في المثقَّل: ليس هو مبناه، فلا يلزم من إبطالِه إبطالُ مذهبي، بل مَبْنَى مذهَبِي شيءٌ آخر لم تتعرض له في اعتراضِك!".

ومعلومٌ أن موجب منع الخصم القصاص في القتل بالمثقل: عدم تحقق العلة التي هي "قصد القتل"، فهو عنده من الخطأ شبه العمد. إذ لا يلزم من قصده ضربَه بالمثقَّل، قصدُه إزهاق روحه عنده.

الثاني: أن يستنتج المستدِلُّ من الدليل ما يتوهَّمه محلَّ النِّزاع أو لازم محلِّ النزاع، وليس كذلك.

مثاله: كمن يستدلُّ على أنَّ مَن أتى حَدًّا خارج الحرم ثُمَّ لجأ إلى الحرم، فإنَّه يُستوفى منه الحدُّ لوجود سبب جواز الاستيفاء منه، فكان جائزًا.

فيقول الخصم: «أُسلِّم بموجَب دليلك، وأنَّ استيفاء الحدِّ جائزٌ، وأنا أنازع في هتك حرمة الحرم، وليس في دليلك ما يقتضي جوازه»

الثالث: أن يعترض المستدلُّ لحكمٍ يمكن للمعترض أن يحمله بالتسليم على الصورة المتَّفق عليها، ويبقى الخلاف قائمًا فيما عداها.

مثاله: قول المستدلِّ في وجوب زكاة الخَيل: «حيوان تجوز المسابقة عليه فوجبت فيه الزكاة قياسًا على الإبل».

فيقول الخصم: «أنا أقول بموجَبه، وعندي أنه تجب فيه زكاة التجارة، والنزاع إنَّما هو في زكاة العين».

الرابع: أن يسكت المستدلُّ في دليله عن صغرى غير مشهورة من قياسه خشية منع الخصم لها حالَ التصريح بها.

مثاله: قول المستدلِّ في اشتراط النيَّة في الوضوء والغُسل: «كُلُّ ما هو قربةٌ شرطه النيَّة كالصلاة»، ويسكت عن مقدِّمة قياسه وهي: «الوضوء والغُسل قربة».

فيقول الخصم: «هذا مُسلَّمٌ، أقول بموجَبه: أنَّ ما فيه قربةٌ يشترط فيه النيَّة، ولا يَلْزَمُ اشتراطُها في الوضوء والغُسل»؛ لأنَّ المقدِّمة الواحدة لا تُنْتِجُ، فلو صرَّح المستدلُّ بالصغرى لمنعها الخصم، لأنهما عنده من باب إزالة النجاسات، وخرج عن القول بالموجب.

*** طرق دفع القول بالموجَب:**

ويدفع المستدلُّ القول بالموجَب بحسب الاعتبارات من المواضع السابقة على ما يأتي:

الجواب للموضع الأول: بأن يبيِّن المستدل حكم محلِّ النِّزاع منه بوجود مقتضيه ممَّا ذكره في دليله.

مثاله فيما تقدَّم: في مسألة القتل بالمثقَّل، فللمستدلِّ أن يجيب عن الخصم بقوله: «إن سلَّمت أن تفاوُت الآلة لا يمنع القصاص، فالقتل المزْهِق هو المقتضي، والتقدير أنه موجود».

الجواب للموضع الثاني: أن يبيِّن المستدِلُّ بأنه محلُّ النِّزاع أو لازمه.

ومثاله: أن يستدِلَّ في مسألة قتل المسلم بالذمي بقوله: «لا يجوز قتلُ مسلمٍ بذِمِّيٍّ قياسًا على الحربي».

فيقول الخصم: «أقول بالموجب، وهو عدم الجواز، بل يجب قتله به»؛ لأنَّ المراد من قولهم: «لا يجوز» نفي الإباحة التي معناها استواء الطرفين، ونفيها ليس نفيًا للوجوب ولا مستلزمًا له.

وللمستدِلِّ أن يجيب: «إنَّ المعنيَّ بعدم الجواز تحريمه، ويلزم من ثبوت التحريم نفيُ الوجوب لاستحالة الجمع بين الضِّدَّين: الوجوب والتحريم»

الجواب للموضع الثالث: أن يبيّن أنَّ القول بالموجَب فيه تغييرٌ لكلام المستدلِّ عن ظاهره فلا يكون قولًا بموجَبه.

ففي مسألة وجوب زكاة الخيل واعتراض الخصم بالقول بموجَبه، غير أنه يحمله المعترض على الصورة المتَّفق عليها وهي زكاة التجارة، ويبقى النِّزاع في زكاة العين.

فللمستدِلِّ أن يجيب بأنه: «إذا كان النِّزاع في زكاة العين، فإنَّ ظاهر كلامي منصرفٌ إليها بقرينة الحال، أو بتعريفنا للزكاة بالألف واللام في سياق الكلام فينصرف إلى موضع الخلاف».

هذا، وينقطع المعترض بإيراد القول بالموجَب على وجهٍ يغيِّر كلام المستدِلِّ عن ظاهره لأنَّ وجوده كعدمه.

ومثاله: فيما إذا قال المستدلُّ في مسألة إزالة النجاسة: «مائعٌ لا يزيل الحدث، فلا يرفع النجس والخبث، كالمرق». فيقول المعترض: «أقول بموجبه، فإنّ الخلَّ النجس ـ عندي ـ لا يزيل الحدث والخبث».

وللمستدلِّ أن يجيب: بأنَّ ظاهر كلامه إنَّما هو الخلُّ الطاهر ضرورةً لوقوع النِّزاع فيه، وهو معلومٌ من حال المستدلِّ، واللفظ يتناوله، فلا يصحُّ إيراد القول بالموجب على وجهٍ يلزم منه تغيير كلام المستدلِّ عن ظاهره

الجواب للموضع الرابع: أن يبيّن جواز الحذف لإحدى المقدّمتين، مع العلم بكون المسكوت عنه مرادًا ومعلومًا، فلا يضرُّ حذفه بدليل المجموع لا المذكور لوحده؛ لأنَّ مراد المستدلِّ أنَّ الصغرى وإن كانت محذوفةً لفظًا فإنَّها مذكورة تقديرًا، والمجموع يفيد المطلوب.

هذا، وله أن يدفع في الأنواع الأربعة بقرينةٍ أو بلام العهد؛ لأنَّ العهد مقدَّمٌ على الجنس والعموم أو نحوه.

*** في كون القول بالموجب قادحًا في العِلة:**

ذهب جمع من الأصوليين إلى أن القول بالموجب من قوادح العلَّة. ووجهه: بأنه إذا قال المعترض بموجَبها، كانت العلة في موضع الاتفاق غيرَ متناوِلةٍ لمحلِّ النِّزاع. ولأنَّه إذا كان تسليمُ موجَبِ ما ذكر المستدِلُّ من الدليل لا يرفع الخلاف؛ عَلِمْنا أنَّ ما ذكره ليس بدليلِ الحكم الذي قصد إثباتَه.

وظاهر كلام الجدليِّين أنَّه معارضةٌ في الحكمِ لا قدحٌ في العلة؛ لأنَّ القول بموجب الدليل تسليمٌ، فكيف يكون مفسدًا؟ قال التاج السبكي: «الحقُّ: أنَّ القول بموجب الدليل تسليمٌ له. وهذا ما اقتضاه كلام الجدليِّين، وإليهم المرجع في ذلك، وحينئذٍ لا يتَّجه عَدُّه من مبطلات العلَّة».

*** في اعتبار القول بالموجَب انقطاعًا:**

الظاهر ممَّا نُقل عن الجدليِّين أنَّ في القول بالموجَب انقطاعًا لأحد المتناظرين. قال الخوارزمي: «إذا توجَّه القول بالموجب انقطع أحد الخصمين: إن بقي النِّزاع انقطع المستدلُّ، وإن لم يبق النِّزاع انقطع السائل»

وبهذا، انتهى الكلام عن الأسئلة الواردة على القياس، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.